DECRETO Nº 22.221, DE 17 DE JULHO DE 2026.

Regulamenta a Lei nº 3.410, de 17 de abril de 2026, e o § 5º do art. 49 da Lei Complementar nº 873, de 16 de dezembro de 2021, dispondo sobre a recomposição de pavimentos e logradouros públicos no Município de Porto Velho.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**, usando da atribuição que lhe é conferida no art. 87, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Porto Velho e tendo em vista o que consta no Processo SEI nº 006.001568/2026-35.

CONSIDERANDO a competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local e promover o adequado ordenamento territorial, nos termos do art. 30, incisos I e VIII, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO o dever do Município de zelar pela conservação dos logradouros públicos, pela segurança de pedestres e veículos e pela adequada recomposição dos pavimentos danificados em razão de intervenções em vias, calçadas, canteiros, sarjetas e demais áreas públicas;

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 3.410, de 17 de abril de 2026, que trata da reparação de pavimentos e logradouros públicos por concessionárias e permissionárias de serviços públicos no Município de Porto Velho;

CONSIDERANDO o disposto nos arts. 49 e 50 da Lei Complementar nº 873, de 16 de dezembro de 2021, que institui o Código de Posturas do Município de Porto Velho, especialmente quanto à necessidade de licença para intervenções em logradouros públicos, à restauração integral do local e à possibilidade de cobrança das despesas de recomposição executadas pelo Município, acrescidas do percentual legal; e

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar os procedimentos administrativos, a fiscalização técnica, a recomposição dos pavimentos e logradouros públicos e a forma de apuração dos custos quando houver execução direta pelo Município.

DECRETA:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Este Decreto regulamenta a Lei nº 3.410, de 17 de abril de 2026, e, no que couber, o art. 49 da Lei Complementar nº 873, de 16 de dezembro de 2021, disciplinando os procedimentos administrativos, os critérios técnicos mínimos e a forma de apuração de custos relativos à recomposição de pavimentos e logradouros públicos no Município de Porto Velho.

Art. 2º Este Decreto aplica-se às concessionárias e permissionárias de serviços públicos que realizem intervenções em pavimentos ou logradouros públicos municipais, quando abrangidas pela Lei nº 3.410, de 17 de abril de 2026, e pela Lei Complementar nº 873, de 16 de dezembro de 2021, ou por licença, autorização ou anuência municipal específica.

Art. 3º Para os fins deste Decreto, considera-se:

I - intervenção em logradouro público: toda obra, serviço, escavação, corte, abertura de vala, levantamento de guia, alteração de pavimento, interferência em calçada, canteiro, sarjeta, via pública ou área pública municipal;

II - reparação integral do dano: recomposição do pavimento ou logradouro público à condição original ou superior à existente antes da intervenção, observados a regularidade, o nivelamento, a compactação adequada, a segurança do local e as normas técnicas aplicáveis;

III - executor: a concessionária, permissionária, contratada, autorizatária ou responsável pela intervenção que der causa ao dano, corte, vala, buraco ou alteração no pavimento ou logradouro público;

IV - recomposição definitiva: serviço técnico de fechamento, regularização, compactação, pavimentação,

acabamento e limpeza do local atingido pela intervenção; e

V - situação emergencial: aquela em que a intervenção seja necessária para evitar ou cessar risco iminente à segurança de pessoas, à continuidade de serviço público, à integridade de redes, sistemas, equipamentos ou instalações, ou à preservação do interesse público.

CAPÍTULO II

DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA, LICENÇA E AUTORIZAÇÕES

Art. 4º Toda intervenção em pavimento ou logradouro público deverá ser previamente comunicada à Secretaria Municipal de Infraestrutura — SEINFRA, com antecedência mínima de 72h (setenta e duas horas), sem prejuízo da obtenção de licença, autorização, anuência do órgão municipal de trânsito ou demais atos administrativos exigidos pela legislação municipal.

§ 1º A comunicação prévia de que trata o *caput* não substitui a licença exigida pela Lei Complementar nº 873, de 16 de dezembro de 2021, nem dispensa o cumprimento das normas de posturas urbanas, trânsito, segurança viária, acessibilidade e demais normas aplicáveis.

§ 2º Nos casos emergenciais, a intervenção deverá ser justificada e comunicada à SEINFRA em até 24h (vinte e quatro horas) após o início da obra ou serviço, sem prejuízo da posterior regularização perante os órgãos municipais competentes.

§ 3º A comunicação deverá conter, sempre que possível:

I - identificação do responsável pela intervenção;

II - localização exata da obra ou serviço;

III - descrição da intervenção a ser realizada;

IV - data e horário previstos para início e término;

V - indicação da empresa executora, quando houver;

VI - responsável técnico, quando exigível;

VII - croqui, projeto, ordem de serviço, autorização setorial ou documento equivalente; e

VIII - plano básico de sinalização e segurança do local, quando necessário.

Art. 5º A SEINFRA atuará na fiscalização técnica da recomposição dos pavimentos e logradouros públicos, sem prejuízo das competências:

I - do órgão municipal responsável por posturas urbanas, quanto ao licenciamento, acompanhamento e aceitação da intervenção, quando cabível;

II - do órgão municipal de trânsito, quanto à sinalização, interdição, desvio de tráfego, fluidez e segurança viária; e

III - de outros órgãos ou entidades municipais, estaduais ou federais, conforme a natureza da intervenção e a legislação aplicável.

CAPÍTULO III

DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS DE EXECUÇÃO

Art. 6º A recomposição de pavimentos e logradouros públicos deverá observar as normas técnicas aplicáveis, especialmente as normas do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes — DNIT, as especificações técnicas da SEINFRA e o Memorial Descritivo constante do Anexo Único deste Decreto.

§ 1º A recomposição deverá garantir, no mínimo:

I - reaterro em camadas compatíveis com as normas técnicas aplicáveis;

II - compactação adequada do solo;

III - regularização e nivelamento do subleito;

IV - recomposição do pavimento com material compatível com o existente no local;

V - acabamento final sem desnível, afundamento, recalque, deformação ou saliência indevida;

VI - limpeza completa do local após a conclusão do serviço; e

VII - segurança de pedestres, ciclistas, condutores e demais usuários da via pública.

§ 2º A execução de berço, envelopamento, proteção ou suporte de tubulações, redes, cabos, galerias ou demais estruturas subterrâneas será de responsabilidade integral do executor, conforme o projeto, a tipologia da instalação, as condições do solo e as normas técnicas aplicáveis.

§ 3º Nas hipóteses de pavimento em bloquete de concreto, paver, paralelepípedo ou material similar, a recomposição deverá observar o mesmo tipo, geometria, espessura, padrão de assentamento e acabamento existentes no local, salvo quando a SEINFRA autorizar solução tecnicamente superior.

§ 4º Em caso de dúvida técnica ou situação não prevista no Anexo Único deste Decreto, o executor deverá consultar previamente a SEINFRA, que poderá indicar critérios complementares de execução, observadas as normas técnicas aplicáveis.

Art. 7º O executor será responsável por consultar previamente os demais órgãos, entidades ou concessionárias que possuam redes, sistemas, instalações ou equipamentos no local da intervenção, a fim de evitar danos, interferências indevidas ou riscos à continuidade dos serviços públicos.

Art. 8º Quando exigível pela SEINFRA, o executor deverá apresentar projeto "*as built*" ou documento técnico equivalente, para fins de registro, homologação e cadastramento da intervenção executada.

CAPÍTULO IV

DOS PRAZOS, SINALIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE PELA QUALIDADE

Art. 9º A reparação definitiva deverá ser iniciada e concluída no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados do término da obra ou serviço, nos termos da Lei nº 3.410 de 17 de abril de 2026.

Art. 10. Enquanto não realizada a reparação definitiva, o responsável pela intervenção deverá manter sinalização adequada, contínua e suficiente no local, garantindo a segurança de pedestres, ciclistas, condutores, veículos e demais usuários do logradouro público.

Parágrafo único. A sinalização deverá observar as normas de trânsito, segurança viária e acessibilidade aplicáveis, sem prejuízo das determinações específicas do órgão municipal de trânsito.

Art. 11. A empresa ou responsável pela intervenção responderá pela qualidade do serviço de recomposição pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de conclusão do reparo.

§ 1º Caso surjam defeitos, recalques, deformações, afundamentos, desníveis, trincas, desprendimento de material ou qualquer falha no trecho reparado dentro do prazo de garantia, o responsável será notificado para refazer o serviço às suas expensas.

§ 2º A recomposição realizada em razão de defeito no prazo de garantia observará os mesmos critérios técnicos, prazos e procedimentos previstos neste Decreto e na Lei nº 3.410 de 17 de abril de 2026.

CAPÍTULO V

DA NOTIFICAÇÃO, EXECUÇÃO DIRETA E PROCESSO ADMINISTRATIVO

Art. 12. Esgotado o prazo de 10 (dez) dias sem a devida reparação, a SEINFRA notificará o responsável para que, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias:

I - conclua o reparo de forma definitiva; ou

II - apresente justificativa técnica fundamentada sobre a impossibilidade de execução e requeira novo prazo, não superior a 5 (cinco) dias, para a conclusão do serviço.

Parágrafo único. A justificativa técnica e o eventual deferimento de novo prazo não afasta a responsabilidade do executor pela sinalização, segurança do local, qualidade da recomposição e eventual aplicação das penalidades cabíveis.

Art. 13. Decorrido o prazo da notificação sem a conclusão do serviço, ou verificado risco iminente à segurança de pedestres, veículos, usuários da via ou ao interesse público, a SEINFRA poderá executar diretamente a

recomposição do pavimento ou logradouro público.

§ 1º A execução direta pela SEINFRA deverá ser precedida, sempre que possível, de:

I - relatório técnico circunstanciado;

II - registro fotográfico ou audiovisual do local;

III - identificação do responsável pela intervenção; e

IV - estimativa ou demonstrativo dos serviços necessários.

§ 2º Em situação de urgência ou risco iminente, a SEINFRA poderá executar imediatamente as medidas necessárias à eliminação do risco ou à recomposição mínima do local, devendo formalizar posteriormente a apuração dos custos.

§ 3º A execução direta pelo Município não afasta a aplicação das penalidades previstas na Lei nº 3.410 de 17 de abril de 2026, nem a responsabilidade do infrator pela reparação integral dos danos causados.

Art. 14. A cobrança dos valores decorrentes da execução direta pelo Município será realizada em processo administrativo próprio ou incidental, assegurados ao responsável o contraditório e a ampla defesa.

§ 1º O processo de cobrança deverá conter, no mínimo:

I - identificação do responsável pela intervenção;

II - relatório técnico da SEINFRA;

III - registros fotográficos ou audiovisuais;

IV - descrição dos serviços executados pelo Município;

V - memória de cálculo;

VI - demonstrativo da metragem apurado;

VII - indicação do acréscimo legal, quando aplicável; e

VIII - notificação do responsável para pagamento ou apresentação de manifestação administrativa.

§ 2º A cobrança administrativa observará a legislação municipal aplicável à constituição, cobrança e inscrição em dívida ativa, quando cabível.

CAPÍTULO VI

DA APURAÇÃO DOS CUSTOS E DO ACRÉSCIMO LEGAL

Art. 15. Quando a recomposição for executada diretamente pelo Município em razão de dano ocasionado por terceiro, será cobrada do responsável a importância correspondente às despesas efetivamente apuradas pela execução dos serviços, acrescida do percentual legal de 50% (cinquenta por cento), nos termos do art. 49, § 5º, da Lei Complementar nº 873, de 16 de dezembro de 2021.

§ 1º O acréscimo previsto no caput possui natureza de acréscimo legal sobre a despesa efetivamente apurada, não se confundindo com a multa administrativa prevista na Lei nº 3.410 de 17 de abril de 2026.

§ 2º A aplicação do acréscimo legal não afasta a incidência das penalidades administrativas previstas na Lei nº 3.410 de 17 de abril de 2026, quando configurado o descumprimento das obrigações legais.

Art. 16. Os valores referenciais para recomposição de pavimentos constarão do Anexo Único deste Decreto, elaborado e revisado pela SEINFRA, com base em composição de custos, referência oficial de preços, memória de cálculo e responsabilidade técnica pertinente.

§ 1º A tabela constante do Anexo Único deste Decreto servirá como parâmetro referencial para apuração do custo, observando-se a conversão referencial do § 2º deste artigo.

§ 2º Os valores para cobrança da recomposição asfáltica ficam fixados em Unidade Padrão Fiscal do Município de Porto Velho (UPF), baseados no custo por metro quadrado apurado pela SEINFRA, constante em Anexo Único deste Decreto, o custo base de 1,38 UPF (um vírgula trinta e oito) deriva do valor de R$ 150,01 (cento e cinquenta reais e um centavo) apurado em orçamento sintético (referência SICRO Janeiro/2026), considerando a UPF de R$ 108,52 (cento e oito reais e cinquenta e dois centavos) para o exercício de 2026, assim, o custo-base de regularização é de 1,38 UPF (um v´rgula trinta e oito), sobre o qual incide o acréscimo legal de 50%

(cinquenta porcento) termos do Art. 49, §5º, da Lei Complementar 873, de 16 de dezembro de 2021.

CAPÍTULO VII

DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

Art. 17. O descumprimento dos prazos, deveres de comunicação, sinalização, recomposição, garantia de qualidade ou demais obrigações previstas na Lei nº 3.410 de 17 de abril de 2026, sujeitará o infrator às penalidades nela estabelecidas, sem prejuízo da obrigação de reparar integralmente o dano e ressarcir as despesas suportadas pelo Município.

§ 1º A aplicação de multa observará os critérios, limites, agravantes e teto previstos na Lei nº 3.410 de 17 de abril de 2026.

§ 2º A multa administrativa não substitui a obrigação de recomposição do logradouro público, nem o ressarcimento dos custos suportados pelo Município quando houver execução direta.

§ 3º A aplicação de penalidade dependerá de procedimento administrativo próprio, com notificação do interessado, indicação da infração, prazo para defesa e decisão motivada.

CAPÍTULO VIII

DA FISCALIZAÇÃO CIDADÃ

Art. 18. A SEINFRA poderá instituir programa de fiscalização cidadã para recebimento de denúncias relativas a danos, buracos, cortes, valas, recomposições defeituosas ou ausência de reparo em pavimentos e logradouros públicos.

§ 1º O programa poderá utilizar canais de fácil acesso à população, inclusive aplicativo de mensagens, formulário eletrônico, telefone, protocolo administrativo ou outro meio oficial definido pela Administração.

§ 2º As denúncias deverão conter, preferencialmente:

I - endereço preciso do local;

II - fotos ou vídeos;

III - data aproximada da ocorrência;

IV - identificação da empresa ou responsável, quando conhecida; e

V - informações complementares que auxiliem a fiscalização.

§ 3º A denúncia formalizada por cidadão poderá servir como elemento idôneo para instauração de procedimento de fiscalização pelo órgão competente, sem prejuízo da verificação técnica pela Administração.

CAPÍTULO IX

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 19. A SEINFRA poderá expedir orientações técnicas complementares, manuais, formulários, modelos de relatório, checklists e instruções operacionais necessários à execução deste Decreto, desde que compatíveis com a Lei nº 3.410 de 17 de abril de 2026, com a Lei Complementar nº 873 de 16 de dezembro de 2021, e com este Decreto.

Art. 20. Os casos omissos serão dirimidos pela SEINFRA, em articulação com os órgãos municipais competentes, observada a legislação aplicável.

Art. 21. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, observada a vigência da Lei nº 3.410, de 17 de abril de 2026.

LEONARDO BARRETO DE MORAES

Prefeito

ANEXO ÚNICO

MEMORIAL DESCRITIVO E TABELA REFERENCIAL DE CUSTOS PARA RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS

1. Objeto

Este Anexo estabelece critérios técnicos mínimos e parâmetros referenciais para recomposição de pavimentos e logradouros públicos no Município de Porto Velho, em razão de cortes, valas, escavações, levantamentos de guias ou demais intervenções realizadas por concessionárias, permissionárias ou outros responsáveis autorizados.

2. Normas técnicas aplicáveis

A recomposição deverá observar as normas técnicas vigentes e aplicáveis à natureza do serviço, especialmente normas do DNIT, especificações da SEINFRA e demais parâmetros técnicos de engenharia pertinentes, como DNIT 015/2006-ES, DNIT 018/2023-ES e complementares.

3. Critérios mínimos de execução

A recomposição deverá observar, no mínimo:

3.1. Para instalação do tubo, o seu berço deverá ser executado conforme cada projeto e tipologia de tubulação (manilha de concreto, tubo em PEAD, Ribi-lock). O executor deverá fazer o estudo necessário de solo e, conforme as necessidades específicas de suas tubulações, definir tal material (berço em concreto, areia, material misto, etc) ou mesmo envelopamento da tubulação, se for o caso, ficando responsável integralmente pela adoção de tal critério. A Prefeitura Municipal não se responsabilizará em hipótese alguma, sobre tais especificidades, nem por critérios adotados de forma equivocadas, que possam vir a trazer prejuízo a qualquer tipo de pavimento;

3.2. O executor será responsável por consultar, com antecedência, os demais entes e empresas concessionárias que porventura estiverem com suas instalações locadas junto aos pontos de intervenção do executor, tais como Companhia de Águas e Esgoto do Estado de Rondônia – CAERD, empresas de telefonia e internet, entre outras;

3.3 O reaterro será processado até o reestabelecimento dos níveis anteriores das superfícies existentes. O aterro poderá ser feito com o material da própria escavação, quando este apresentar devida qualificação para tal. As camadas de solo para reaterro serão de, no máximo 20 cm, compactadas através do uso de equipamentos mecânicos, tais como “sapo” ou soquetes manuais, quando a vala for muito estreita. O grau de compactação será sempre de 100% do Proctor Normal.

3.4. Em caso de recalque ou deformações, independente da causa, o executor será notificado a recompor o pavimento nos termos e nas formas da lei 3.410 e do presente decreto;

3.5. Para casos em que o pavimento seja do tipo bloquete de concreto/paver, o executor deverá fazer a devida compactação da vala, deixando ainda, na camada final superior, o devido espaço para recomposição do colchão de areia da mesma espessura que o original. O bloquete usado deve ser do mesmo tipo/geometria e espessura do encontra no local e por fim, deverá ser feito seu rejuntamento e sua devida limpeza, deixando o pavimento o mais próximo ao original;

3.6. Em caso de situações não previstas nesse memorial, a equipe técnica da SEINFRA estará à disposição para eventuais consultas.

4. Responsabilidade técnica

A composição de custos, a metodologia de recomposição e os parâmetros técnicos adotados neste Decreto foram validados por profissional habilitado, com indicação da responsabilidade técnica cabível, nos autos do processo originário.

5. Tabela referencial de custos por M²

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor unit.	Valor Unit Total	Total	
1.0									
1.1	4011209	SICRO3	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M²	1,00	1,89	1,89		
1.2	5901640	SICRO3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - ATÉ 30KM	TKM	11,25	0,69	7,75		

1.3	4011219	SICRO3	BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA	M³	0,4	17,41	6,96		
1.4	4011351	SICRO3	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M²	1,00	0,59	0,59		
1.5	4011353	SICRO3	PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	1,00	0,44	0,44		
1.6	4011463	SICRO3	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	0,18	223,63	40,25		
1.7	5914389	SICRO3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 30M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	5,40	0,84	4,51		
								62,40	
2.0			**TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO**						
2.1	1	PRÓPRIO	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,0012	333,13	0,4		
2.2	2	PRÓPRIO	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - ASFALTO DILUÍDO RR-2C	T	0,0005	333,13	0,15		
2.3	3	PRÓPRIO	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP 50/70	T	0,0100	333,13	3,33		
								3,88	
3.0			**AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO**						
3.1	4	PRÓPRIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,0012	9455,06	11,35		
3.2	5	PRÓPRIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - ASFALTO DILUÍDO RR-2C	T	0,0005	5160,00	2,58		
3.3	6	PRÓPRIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP 50/70	T	0,0100	6980,06	69,80		
								83,73	
							BDI	0,00	
					TOTAL COM BDI			150,01	
					CONVERSÃO UPF			1,38	UPF

Os valores para cobrança da recomposição asfáltica ficam fixados em Unidade Padrão Fiscal do Município de Porto Velho (UPF), baseados no custo por metro quadrado apurado pela SEINFRA, constante em ANEXO. O custo base de 1,38 UPF deriva do valor de R$ 150,01 apurado em orçamento sintético (referência SICRO Janeiro/2026), considerando a UPF de R$ 108,52 para o exercício de 2026. Assim, o custo-base de regularização é de 1,38 UPF, sobre o qual incide o acréscimo legal de 50%, termos da Lei Complementar 873, de 16 de dezembro de 2021, artigo 49, §5º.

6. Atualização dos valores

Os valores referenciais poderão ser atualizados pela SEINFRA mediante ato técnico próprio, restando desde já consignada a ausência de vinculação periódica, considerando a atualização-base anual da Unidade Padrão Fiscal - UPF.

Documento assinado eletronicamente por **Leonardo Barreto de Moraes**, **Prefeito(a)**, em 20/07/2026, às 11:31, conforme art. 17, § 1º, do Decreto nº 21.393, de 07 de outubro de 2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www.portovelho.ro.gov.br/sei informando o código verificador **1105388** e o código CRC **AA1170E6**.